

Věc: Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákoníku a podílu na usmrcení z nedbalosti

Adresát: Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Benešov **ID DS: 2dtai5u**

Oznamovatel: Miloslav Hesek Hraniční 1906, 735 41 Petřvald **ID DS: 9t2qxxgj** (Odesláno prostřednictvím vlastní datové schránky)

Podezřelé osoby (úřední osoby podle § 127 tr. zákoníku):

1. Mgr. Sandra Kimmelová, v době skutku soudkyně Okresního soudu v Benešově (úřední osoba podle § 127 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb.).
2. Zuzana Veselá, v době skutku sociální pracovnice a zástupkyně OSPOD Kladno (úřední osoba podle § 127 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/2009 Sb.).
3. Případně další neztotožněné úřední osoby podílející se na rozhodnutí.

I. Shrnutí podání Tímto podávám trestní oznámení pro důvodné podezření, že se výše jmenované úřední osoby při výkonu své pravomoci dopustily hrubé nedbalosti a fatálního selhání, čímž naplnily skutkovou podstatu trestného činu *maření úkolu úřední osoby z nedbalosti* podle § 330 odst. 1 (případně odst. 2) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a v konečném důsledku nesou trestněprávní podíl na usmrcení nezletilé osoby.

Tato nedbalost se vztahuje k soudnímu jednání u Okresního soudu v Benešově ze dne 9. října 2025, na jehož základě byla nezletilá Viktorie svěřena do péče otce, přičemž dne 21. března 2026 byla svým vlastním otcem zavražděna.

II. Skutkové okolnosti a právní posouzení Podezřelé osoby měly v rámci opatrovnického řízení ze zákona povinnost hájit nejlepší zájem dítěte a chránit jeho život a zdraví. Podle § 330 trestního zákoníku je trestně odpovědná úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu. Během soudního jednání dne 9. října 2025 však podezřelé zcela vědomě a flagrantně tento úkol zmařily:

1. **Znalost rizik:** Z posudku i výpovědi soudní znalkyně u soudu jasně vyplynulo, že otec trpí paranoidní schizofrenií a syndromem závislosti na více psychoaktivních látkách.
2. **Ignorování varování:** Otec se přímo u soudu přiznal k nedávnému porušení abstinence. Znalkyně výslovně varovala, že otec při stresu sahá po drogách, a že soužití dvou závislých osob nefunguje.
3. **Nedbalost a nečinnost soudkyně:** Podezřelá ad 1) ignorovala doporučení znalkyně na vypracování psychologického posudku otce a přes slyšená varování rozhodla o svěření dítěte s odůvodněním, že se děti mají vracet biologickým rodičům i v horších případech. Tímto jednáním zcela zmařila plnění svého úkolu chránit zájmy nezletilé.
4. **Nedbalost a nečinnost OSPOD:** Podezřelá ad 2) jakožto kolizní opatrovník dítěte i přes přímou konfrontaci s těmito alarmujícími důkazy u soudu nevyjádřila nesouhlas a vrácení dítěte otci navrhla a de facto posvětila.

Zcela paradoxní a alarmující je skutečnost, že tytéž informace o závislosti a schizofrenii otce, které úřední osoby při svěření dítěte do péče zcela ignorovaly, jsou nyní v trestním řízení vedeném proti otci posuzovány pro účely možného zproštění jeho trestní odpovědnosti.

III. Závěr a návrh Jsem přesvědčen, že jednání podezřelých nebylo běžným pochybením, ale hrubou nedbalostí úředních osob, které stály na začátku řetězce pochybení vedoucího ke ztrátě života tříletého dítěte. Orgány státu měly veškeré informace, aby tragédii zabránily.

Navrhuji proto, aby orgány činné v trestním řízení tento podnět důkladně prověřily, zajistily záznam ze soudního jednání ze dne 9. října 2025 a zahájily úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání uvedených trestných činů.

Žádám, abych byl podle § 158 odst. 2 trestního řádu do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměn o tom, jaká opatření byla učiněna.

V Petřvaldu, dne 27.04.2026